

1503801-56.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SIDNEY DE ARAUJO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

SIDNEY DE ARAÚJO LIMA, qualificado a fls. 05, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 18 de novembro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503801-56.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503801-56.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SIDNEY DE ARAUJO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

SIDNEY DE ARAÚJO LIMA, qualificado a fls. 05, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 18 de novembro de 2021, por volta de 14h40min, na Rua do Conhecimento, nº 29, no bairro Trevo, nesta urbe, portava, trazia consigo e transportava drogas, consistentes em seis filetes de Cannabis Sativa L, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico de fl. 118/120. Apreendida, ainda, com o réu, a quantia de R\$ 3,00 em espécie (fl. 51/53).

O réu foi notificado (fl. 67), ofertou defesa prévia (fl. 75/80) e a denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fl. 82).

Durante a instrução, duas testemunhas de acusação foram ouvidas e foi realizado o interrogatório do réu (fl. 105).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 2º, da Lei de Drogas (fl. 103/104). A Defesa foi no mesmo sentido, e, subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base em seu mínimo legal, redução pela confissão, detração, regime aberto e direito de recorrer em liberdade (fl. 130/138).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

É o caso de desclassificação para o delito de induzimento, instigação ou auxílio de alguém ao uso indevido de droga.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fl. 23/25), auto de exibição e apreensão (fl. 09), auto de constatação preliminar (fl. 11) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fl. 111/112), bem como pelas provas orais colhidas.

A intenção de traficância, por sua vez, não restou configurada nos autos, restando a autoria do delito previsto no art. 33, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06.

O réu Sidney, em seu juízo (fls. 105), negou a traficância. Disse que tinha saído de casa, encontrou um amigo no meio do caminho e o chamou para fumar maconha. Ele foi na frente, parou e pegou a droga. Estavam passando pela avenida quando avistou a viatura e ficou nervoso por causa do outro processo de tráfico que responde em liberdade, pois estava com entorpecente. Acelerou a bicicleta e os filetes de maconha não foram dispensados, caíram quando houve a queda da bicicleta. Portava as drogas para seu uso pessoal e as comprou com seu dinheiro. Não se recorda de ter dito na delegacia que estava transportando drogas, não reconhece o que disse. Os três reais seriam usados para comprar cigarro.

O policial Eduardo, em juízo (fl. 105), reconheceu o réu. Estavam em patrulhamento de rotina, quando, ao avistar a viatura, o réu demonstrou nervosismo e tentou fugir com a sua bicicleta, mas caiu então tentou dispensar as drogas referidas. Não se recordou de como estavam embaladas as drogas, que não estavam em sacola. Não presenciou ato típico de mercancia.

O laudo de exame químico-toxicológico de fls. 118/120 atestou positivo para a substância ilícita "maconha".

Conforme bem manifestado pelo Ministério Público em seu memorial, a prova é insuficiente para ensejar a condenação do réu pela traficância. O depoimento do

policial foi seguro e demonstrou a prisão do réu com a droga, mas não se pode descartar a versão de que o entorpecente seria usado para consumo próprio e de um amigo. Assim, é o caso de desclassificação para o delito previsto no artigo 33, §2º, da lei de drogas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu SIDNEY DE ARAUJO LIMA como incurso no artigo 33, §2º, da Lei n. 11.343/06.

Em razão disso, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é reincidente (fl. 26/27), o que será valorado na próxima fase. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 01 ano de detenção e pagamento de 100 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fl. 26/27), esta prepondera, nos termos do art. 67 do CP. Elevo a pena para 01 ano e 04 meses de detenção e pagamento de 133 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

PENA DEFINITIVA: 01 ano e 04 meses de detenção e pagamento de 133 dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Pelo mesmo motivo acima, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois foi solto durante o processo.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.

Praia Grande, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA